

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7574/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี โจทก์
นาย สงวน หรือ เปี้ย แก้ว สระ แสน จำเลย

ป.อ. มาตรา 288

จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย กระสุนปืนถูกที่อกแถบซ้ายด้านข้างระดับนมทะเลกระดูกบังลม ม้าม กระเพาะอาหาร ไชสันหลัง และฝังอยู่ที่ไชสันหลัง แพทย์ผ่าตัดเอากระสุนปืนออกไม่ได้ ทำให้ขาทั้งสองข้างเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างไม่ได้ ผู้ตายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 84 วัน บาดแผลในช่องท้องหายจึงออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวที่บ้าน เพราะมีบาดแผลที่บริเวณหลังและสะโพก เนื่องจากผู้ตายนอนหนึ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานจึงทำให้เกิดบาดแผล ต่อมาผู้ตายถึงแก่ความตายหลังจากออกจากโรงพยาบาลประมาณ 2 เดือน ด้วยสาเหตุระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ดังนี้ แม้คำเบิกความของพยานโจทก์ผู้ทำการรักษาผู้ตายจะมีได้ ยืนยันว่าสาเหตุการตายเกิดจากการที่ผู้ตายเป็นอัมพาตแต่การที่ผู้ตายต้องนอนหนึ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานเพราะเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างไม่ได้เนื่องจากขาทั้งสองข้างเป็นอัมพาตจนทำให้เกิดบาดแผลที่บริเวณหลังและสะโพกย่อมแสดงให้เห็นว่าสุขภาพของผู้ตายภายหลังจากรักษาบาดแผลในช่องท้องหายแล้วอยู่ในสภาพแย่มาก อาการพิการร้ายแรงเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของร่างกายส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ถือว่าความตายของผู้ตายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371, 91, 33 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 371 ให้ริบของกลางลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฐานฆ่าผู้อื่น จำคุก 20 ปี ฐานพาอาวุธติดตัวไปในหมู่บ้านปรับ 100 บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ริบของกลางทั้งหมด ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 จำคุก 12 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายโดยเจตนาฆ่า หลังจากที่ผู้ตายถูกยิงแล้ว ได้มีการนำตัวผู้ตายไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้ตายถูกกระสุนปืนที่อกแถบซ้ายด้านข้างระดับราวนมฉีกขาดขนาด 1 x 1 เซนติเมตร กระสุนปืนทะลุทะลุม ม้าม กระเพาะอาหาร ไช้สันหลัง กระสุนปืนฝังอยู่ที่ ไช้สันหลังแพทย์ผ่าตัดเอากระสุนปืนออกไม่ได้ ทำให้ขาทั้งสองข้างเป็นอัมพาต

เคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างไม่ได้ ผู้ตายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 84 วัน บาดแผลในช่องท้องหายจึงออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวที่บ้าน เพราะมีบาดแผลที่บริเวณหลังและสะโพก เนื่องจากผู้ตายนอนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานจึงทำให้เกิดบาดแผลผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2535 หลังออกจากโรงพยาบาลประมาณ 2 เดือน ด้วยสาเหตุระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การตายของผู้ตายเป็นผลโดยตรงจากการที่ถูกจำเลยยิงหรือไม่ โจทก์มีนายแพทย์มนตรา พัฒนศรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รักษาผู้ตายเบิกความว่าผู้ตายถูกกระสุนปืนที่อวัยวะสำคัญถ้ารักษาไม่ทันจะทำให้ตายได้จากการผ่าตัดพบกระสุนปืนฝังอยู่ที่กระดูกไขสันหลังทำให้เป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต ขณะที่ผู้ตายออกจากโรงพยาบาลบาดแผลที่ช่องท้องหายแล้วแต่มีบาดแผลที่ด้านหลังและสะโพกเนื่องจากผู้ตายไม่ได้เคลื่อนไหวต้องนอนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน บาดแผลดังกล่าวนี้พยานเบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า ถ้ารักษาถูกวิธีอาจรักษาให้หายได้และนางศรีวิมล โชคสุขผู้ช่วยหัวหน้าตึกศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรผู้ดูแลผู้ตายก็เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาล ผู้ตายมีแผลเน่าเปื่อยบริเวณก้นเนื่องจากนั่งและนอนทับอยู่นาน แผลเน่าเปื่อยนี้อาจรักษาให้หายได้แต่อาการอัมพาตในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถรักษาให้หายได้เห็นว่าแม้คำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวจะมีได้ยืนยันว่าเหตุที่ระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตของผู้ตายล้มเหลวจะเกิดจากการที่ผู้ตายเป็นอัมพาต แต่การที่ขาทั้งสองข้างของผู้ตายเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างไม่ได้ ผู้ตายต้องนอนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานจนทำให้เกิดบาดแผลที่บริเวณหลังและสะโพกเช่นนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าสุขภาพของผู้ตายภายหลังจากรักษาบาดแผลในช่องท้องหายแล้วอยู่ในสภาพแย่มาก เพราะขาทั้งสองข้างเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างไม่ได้ ทำให้ผู้ตายไม่อาจดำรงชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาได้และอาการฟิการร้ายแรงเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของ

ร่างกายส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งผู้ตายก็ถึงแก่ความตายหลังจากถูกยิงประมาณ 4 เดือนเศษ อันเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้ตายต้องรักษาตัวสืบเนื่องกันตลอดมานับแต่ถูกยิงกรณีเช่นนี้ถือได้ว่าความตายของผู้ตายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการตายของผู้ตายมิใช่เป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำของจำเลยและพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดเพียงฐานพยายามฆ่าผู้ตายนั้น ศาลฎีกา ไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เกลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามข้อเท็จจริงนี้ การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ความตายของผู้ตายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยนั้น เป็นการวินิจฉัยตามหลักทฤษฎีเงื่อนไขในทางตำรานั้นเอง (But-for Test) กล่าวคือ หากไม่มีการกระทำ (จำเลยยิง) ผลย่อมไม่เกิด (ร่างกายบาดเจ็บและตายในที่สุด)ต้องถือว่าผลเกิดจากการกระทำนั้น อย่างไรก็ตามจะวินิจฉัยเพียงว่าความตายเป็นผลโดยตรงจากการที่จำเลยยิงผู้ตายเพียงเท่านั้นคงไม่เพียงพอในคดีนี้ปัญหาว่าการที่จำเลยมีเจตนายิงผู้ตาย ผู้ตายไม่ได้ตายทันที หากถึงแก่ความ

ตายในเวลาต่อมาเพราะสาเหตุระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเช่นนี้จะ
รับฟังเป็นผลให้จำเลยต้องรับผิดชอบหรือไม่ ในความเห็นของผู้บันทึกนั้นเห็นว่าการ
ที่ผู้ตายสุขภาพไม่ดี ระบบหายใจและการไหลเวียนของโลหิตล้มเหลวเป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากจำเลยทำร้ายผู้ตาย และเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย
หรือที่เรียกว่า เหตุแทรกแซง การที่จำเลยต้องรับผิดชอบในความตายหรือไม่นั้นพิจารณา
ว่า เหตุแทรกแซงดังกล่าวตัดความตายอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของ
จำเลยในตอนแรกหรือไม่ และคาดหมายได้หรือไม่ ตามข้อเท็จจริงคดีนี้ ผู้ตายมี
บาดแผลถูกยิงร่างกายอ่อนล้าเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้ เป็นเหตุให้สุขภาพของผู้
ตายอยู่ในสภาพเลวร้าย และส่งผลกระทบต่อระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตนั้น
เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย หลังจากออกจากโรงพยาบาลได้ 2 เดือน เช่นนี้
ตามความเห็นของผู้บันทึก เห็นว่าเป็นเหตุแทรกแซงที่วิญญูชนย่อมคาดหมายได้ว่า
ย่อมเกิดขึ้นได้ตามปกติธรรมดาของผู้ที่สภาพร่างกายได้รับบาดเจ็บจนกระทั่ง แม้แต่ใน
กรณีที่ผู้ตายไม่ยอมรักษาบาดแผลหรือรักษาบาดแผลไม่ดี บาดแผลเน่าเป็นพิษ ตาม
แนวคำพิพากษาของศาลไทยนั้น วินิจฉัยเป็นแนวโดยตลอดว่ามีใช้สิ่งผิดปกติ และ
ตัดสินให้จำเลยต้องรับผิดชอบในผลบั้นปลายที่เกิดจากการที่ผู้เสียหายรักษาบาดแผลไม่ดี
เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 437/2500, 442/2502, 1474/2528 จึงสรุปได้ว่าการที่ผู้
ตายมีสุขภาพไม่ดี ถึงแก่ความตายเพราะระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตนั้น
เป็นเหตุแทรกแซงที่วิญญูชนย่อมคาดหมายได้และไม่ตัดความสัมพันธ์ของความตาย
ออกจากการกระทำของจำเลยจำเลยจึงต้องรับผิดชอบในผลบั้นปลาย ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 นภาพรลัมศิริชัยกุล